

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 115 del 03/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 51 del 03/03/2023

OGGETTO:

Progetto per la realizzazione di un "Manufatto tipo "sunroom" con struttura smontabile a servizio dell'area destinata all'associazione Copa Bay Surf ASD con verande e strutture poste all'esterno per attività turistico-ricettive-sportive o del tempo libero", sito in Squillace (CZ) Lungomare Ulisse, e censito nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 33 - P.lla n° 664. **Determinazione conclusiva, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria. Codice Univoco SUE 203**

CUP:

CIG:

Imp.

CAP.

- COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- l'Associazione Copa Bay Surf ASD presidente Sig. Leonardo Chiaravallotti ha trasmesso a questo Ente un "la realizzazione di un "Manufatto tipo "sunroom" con struttura smontabile a servizio dell'area destinata all'associazione Copa Bay Surf ASD con verande e strutture poste all'esterno per attività turistico-ricettive-sportive o del tempo libero", sito in Squillace (CZ) Lungomare Ulisse, e censito nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 33 - P.lla n° 664";
- l'allegato progetto è stato redatto dall'Arch. Umberto Procopio;

Considerato che con nota prot. n° 1667 del 25/03/2022 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di "realizzazione di un "Manufatto tipo "sunroom" con struttura smontabile a servizio dell'area destinata all'associazione Copa Bay Surf ASD con verande e strutture poste all'esterno per attività turistico-ricettive-sportive o del tempo libero", sito in Squillace (CZ) Lungomare Ulisse, e censito nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 33 - P.lla n° 664";

Preso atto dei pareri espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. **Parere Paesaggistico Favorevole** da parte della **Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica – Servizio Paesaggistica di Catanzaro**, trasmesso in data **13/06/2022** (prot. n. 15919) acquisito al protocollo dell'Ente in data **14/06/2022** al prot. n. 3273; Valutato e acquisito l'assenso, senza condizioni, che non si è espressa in merito e non ha presentato proprie determinazioni;
2. **Parere Favorevole Archeologico con prescrizioni, ai sensi dell'art 28, c. 4, del D.Lgs. n° 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n° 50/2016, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone**, trasmesso in data 07/10/2022 (Prot. n. 4862) acquisito al protocollo dell'Ente in data 11/10/2022 al Prot. n. 6207;
3. **Parere Favorevole rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, trasmesso in data 14/10/2022 (Prot. n. 27648) e acquisito al protocollo dell'Ente in data 17/10/2022 con Prot. n. 6401;

di cui si riportano integralmente le prescrizioni:

"[...] All art. 9 – disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) delle Nda del PSEC, alla lett b) del comma 7 prescrive:

- a) *L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti;*
- b) *Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate,*

dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Acquisita in data 23/03/2023, sul portale Calabria SUE, la Relazione Idraulica a firma del Tecnico incaricato Ing. Salvatore Cuffaro.

Considerato il verbale n°1 del 03/03/2023, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole, in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbiano espresso il proprio motivato dissenso;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n°1 del 03/03/2023 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la Conferenza di Servizi Decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di "realizzazione di un "Manufatto tipo "sunroom" con struttura smontabile a servizio dell'area destinata all'associazione Copa Bay Surf ASD con verande e strutture poste all'esterno per attività turistico-ricettive-sportive o del tempo libero", sito in Squillace (CZ) Lungomare Ulisse, e censito nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 33 - P.lla n° 664." Codice Univoco SUE 203;
3. di prendere atto delle prescrizioni impartite, stabilendo che dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera;
4. di approvare la documentazione progettuale redatta dall'Arch. Umberto Procopio per l'intervento di "realizzazione di un "Manufatto tipo "sunroom" con struttura smontabile a servizio dell'area destinata all'associazione Copa Bay Surf ASD con verande e strutture poste all'esterno per attività turistico-ricettive-sportive o del tempo libero", sito in Squillace (CZ) Lungomare Ulisse, e censito nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n° 33 - P.lla n° 664.";
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
8. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)